



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 197/12

נציגות הבית ברח' נתיב חן 61, חיפה
י.מ.מ אחזקת מבנים – חברת הניהול
ע"י מורן מאיר

בענין :

התובעת

טל': 054-2256631, 04-8400227

נ ג ד

גרובשטיין יעקב
גרובשטיין רחל

ע"י ב"כ עוה"ד מוני עזורה ואח'
מרח' הרברט סמואל 37 חדרה, 38408
טל: 04-6345670, פקס: 04-6341540

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעת שהיא נציגות הבית המשותף ברח' נתיב חן 61, חיפה (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישה תביעה כספית בסך של 6,750 ₪ כנגד הנתבעים שהם בעליה של דירה בבית המשותף ב גין הוצאות שהוציאה ושעתידה להוציא התובעת לשם החזרת הרכוש המשותף למצבו טרם השריפה שפרצה בדירת הנתבעים, לפי הפירוט הבא: 750 ₪ עלות החלפת מתז בדירת הנתבעים, 2,000 ₪ עלות ניקיון חדר המדרגות והרכוש המשותף בעטייה של השריפה, 4,000 ₪ עלות מוערכת של צביעת חדרי המדרגות בקומות 6-11 שניזוקו מהשריפה.

טענות התביעה-

2. המתזים המצויים בתוך הדירות הם בבעלות פרטית של בעלי הדירות ומקום בו הם לקויים מחובתו של בעל הדירה לתקנם על חשבוננו.
3. בשל השריפה שפרצה בדירת הנתבעים נפרץ המתז שהי ה קיים בדירת הנתבעים, ועל כן צריך היה להחליפו על מנת להחזיר את מערכת המתזים לתפקוד תקין . משלא תוקן המתז בדירת הנתבעים בתוך 9 ימים מיום השריפה הזמינה התובעת מתקין מוסמך שהחליף את המתז , והתקין מזנק בעמדת הכיבוי שבקומה 11. בעבור עבודות אלו שילמה התובעת סך של 851 ₪ מתוכם יש לייחס לנתבעים את הסך של 750 ₪ בעבור החלפת המתז.

4. יתכן כי עלות המתז עצמו אינה עולה על עשרות שקלים אך התובעת הזמינה בעל מקצוע מוסמך שיחליפו שכן אין זה מתפקידו של נציג ה תובעת לעשות כן, וראוי כי העבודה תיעשה ע"י בעל מקצוע מוסמך לשם מניעת סיכונים לחיי אדם. חלק החשבונית המיוחס לנתבעים מתייחס להחלפת המתז ולבדיקת המערכת הקומתית לאחר ההחלפה. הסכום המפורט בחשבונית זו אינו כולל את הבדיקה התקופתית המבוצעת למערכת כיבוי האש, עליה שילמה התובעת בנפרד.

5. לשם כיבוי השריפה שפרצה בדירת הנתבעים נעשה שימוש בכמות בלתי מבוטלת של מים. מים אלו שהיו מלוכלכים ומלאי פיח נגרפו מהלובי הקומתי של קומה 11 דרך גרמי המדרגות החל מקומה 11, הקומה בה מצויה דירת הנתבעים, וכלה בקומה 6 היא קומת הכניסה. מים אלו גרמו ללכלוך הרצפות והקירות. בעטייה של השריפה הוזעקה ע"י התובעת, מיד עם פרוץ השריפה, חברת י.מ.מ אחזקת מבנים, חברת הניהול של הבית (להלן: "חברת הניהול") למקום על מנת לבצע עבודת ניקיון של הבית. בעבור הניקיון היסודי שביצעה חברת הניהול בלובי ובחדרי המדרגות העבירה חברת הניהול לנציגות חשבונית לתשלום בסך של 2,000 ₪. יש לחייב את הנתבעים בהוצא ות אלו שאינן נכללות בשירות השוטף שנותנת חברת הניהול לתובעת.

6. על אף עבודות הניקיון שביצעה חברת הניהול נותרו אותות השריפה על קירות הבית בקומות 6-11, וזאת מאחר והמים השחורים שנגרפו הותירו סימנים שחורים, התנפחות טיח וסימני עובש על קירות אלו. לאור זאת נדרש כי התובעת תצבע קומות אלו. עלות הצביעה המוערכת לקומות אלו היא 4,000 ₪.

טענות ההגנה-

7. המתזים המצויים בתוך הדירות הם חלק ממערכת כיבוי האש של הבית אשר באחריות התובעת, הראיה ש עבודת החלפת המתז בדירת הנתבעים בוצעה ביוזמת התובעת, ללא תיאום עם הנתבעים וללא שקיבלו את אישורם לביצוע עבודה בדירתם הפרטית. המתז המוחלף הותקן באופן לקוי שגרם לנזקים לדירת הנתבעים. יש להשית נזקים אלו על התובעת.

8. לתביעה צורפה חשבונית המס שהוצאה ע"י מוצש-טוביה הובר, מי שהחליף את המתז בדירת הנתבעים. חשבונית זו מציינת כי הוצאה היא בגין בדיקת מערכת מתזים לרבות הוספת מתז. אין לחייב את הנתבעים בעלות בדיקת מערכת המתזים שכן בעבור שירות זה משלמת הנציגות מדי שנה, ואין מקום לחייב את הנתבעים לממן שירות זה, אשר ברגיל ממומן ע"י התובעת, בעטייה של השריפה.

9. עלות מתז היא 50 ₪. לפיכך אין לחייב את הנתבעים בעלות מתז בסך של 750 ₪. עפ"י הצעת מחיר שבידי הנתבעים עלות מתז ועבודה (כולל מע"מ) היא 280 ₪.

01. הדרישה לתשלום בעבור ניקיונות של חדרי המדרגות , וכן הדרישה לתשלום בעבור צביעת חדרי המדרגות הגיעה רק 4 חודשים לאחר אירוע השריפה. האיחור הרב בהעברת הדרישות יש בו כדי ל פגוע באמינותן. דרישה זו הגיעה בסמוך לסירובם של הנתבעים לשלם על החלפת המתז וכנראה עקב סירובם זה.
17. השריפה שאירעה לא חייבה ניקיונות מיוחדים ברכוש המשותף , וממילא על ניקיון שוטף מתוגמלת חברת הניהול במסגרת התשלומים השוטפים מאת התובעת.
27. כיום אין בחדרי המדרגות כל סימני פיח או נזקים אחרים בגינם נדרשת הצביעה, ואין שוני בין מצב חדרי המדרגות בקומות אליהם נגרפו המים לבין יתר הקומות בבית.
37. התובעת התרשלה במילוי תפקידה עת לא דאגה לה ימצאותם של אמצעי כיבוי כמתחייב בתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב- 1972 שכן במועד השריפה לא היו בנמצא מטף ומזנק בקומה.
47. ביום 26.11.12 התקיים דיון הוכחות . מטעם התובעת העידו מר שטרית , נציג התובעת, ומר מירו , מנהלה של חברת הניהול . מטעם הנתבעים העיד הנתבע . חלקים מהעדויות יסקרו בפרק הדיון ואל חלקים אחרים תבוא הפניה . עם תום שלב הראיות סיכמו הצדדים טענו תיהם בע"פ. בטענותיהם חזרו הצדדים על טענותיהם שלעיל, אינני מוצאת לנחוץ לחזור ולפרט טענותיהם אלו.

דיון והכרעה-

אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה כפי שיפורט להלן.

החלפת המתז-

51. חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק/חוק המקרקעין") בסעיף 52 לו מורנו כי הגדרת רכוש משותף בבית משותף הינה שיורית לאמור , כל מה שאינו רשום כדירה הוא בגדר רכוש משותף . בהקשר דידן תשאל השאלה מה מעמד ס של חלקי הצנרת והמתזים המצויים בתוך הדירות? הפתרון שאומץ ע"י המחוקק בהסדר שקבע בסעיף 59 לחוק בקשר למתקני גז מרכזי ולצנרת המשמשת את מתקן הגז הינו כי חלקי הצנרת המצויים בתוככי הדירה ו/או מחוצה לה מנקודת ההסתעפות של הצנרת הכללית ועד לדירה , הינם חלק מהדירה ואילו הצנרת המשותפת רכוש משותף היא . הסדר זה נכון להחיל על כל הצנרות והמערכות שבחלקן משותפות ובחלקן פרטיות. ראה גם ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף בעמ' 393-395.

67. הנה כי כן ברי כי צנרת המים והמתזים המצויים בפנים הדירות הינם בבעלותם הפרטית בעלי הדירות על אף היותם חלק ממערכת משותפת.

71. מהעדויות ומהמסמכים שבאו לפניי עלה כי השריפה הוציאה משימוש את המתז שהיה קיים בדירת הנתבעים, מה שגרר את סגירת מערך המים הקומתי עד להחלפתו. אי החלפת מתז גרמה לכל מערכת המתזים הנמצאת באותה הקומה, להיות מנוטרלת. ראו בעניין מכתבו של מר הובר, מי שהיה אמון על בקרה, תחזוקה ובדיקה של מתקני הכבאות בבית הוגש וסומן ת/4. לאור זאת ברי כי היה צורך דחוף בהחלפת המתז ובדיקת מערכת המתזים הקומתית האם חזרה למצב תקין.

81. עולה אם כן השאלה על מי חלה החובה להחליף את המתז. הנתבעים טענו כי אף אחד לא פנה אליהם ולא ביקש מהם להחליף את המתז, כי עלות המתז עצמו היא עשרות שקלים בודדות, וכי לו היו מתבקשים לעשות כן היו מחליפים בעצמם בעלות נמוכה בעשרות מונים. מר מירו, מי שהיה אמון על תחזוקת המבנה מטעם חברת הניהול העיד בעניין כדלהן:

"ש. ענין המתז לא כל כך שלך אלא הפנית את זה למר הובר והוא זה שטיפל. והחליט מה שהחליט. או שזו עבודה שלך?
ת. גם מבחינת ידע וטכניקה שיש לי אני בהחלט יכול להחליף את זה אך זה נושא מאוד בטיחותי ולכן אני תמיד מעדיף בכל המבנים להביא איש מורשה שיעשה את זה על הצד הטוב ביותר ולא פיראטי. ועובדה שמרשך ביקש להגיע פעם שניה מיד הגעתי. כי זה כיבוי אש. אולי מתז עולה 10 או 50 ₪, אך מאחר ומדובר בבטיחות אין משחקים עם זה ואני לא אחליף לבד.
ש. האם זה נכון שבסך הכל אתה בעניין המתז קישרת את וועד הבית למר הובר והוא סידר את מה שצריך?
ת. מר הובר הוא איש מקצוע שאני סומך עליו ולא כל אחד שיש לו אסמכתא הוא ישר הגון ומקצועי, ואני הבאתי אותו מהסיבה הזאת. הוא סידר את הכל. הוא בעל ההסמכה." (טעויות במקור י.ל.)

91. בהקשר דידן קובע סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין כי: "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

בסעיף 69 לחוק נקבע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי..."

02. לאור חובת הנציגות האמורה לעיל, אני קובעת כי טוב עשתה תובעת שדאגה להחלפת המתז בדירת הנתבעים במועד קצר וע "י בעל מקצוע המורשה לכך. התובעת כמי שאמונה על תקינות הרכוש המשותף לא יכולה היתה ל סכן את שלום בעלי הדירות בבית ולקחת אחריות לבטיחות הבית מקום בו החלפת המתז היתה נעשית באופן חובבני. באופן דומה לא יעלה על הדעת כאשר קיימת תקלה בחשמל שברכוש המשותף לחסוך הבאתו של חשמלאי ולבצע תיקון חובבני

בחשמל. ויוטעם, אינני מוצאת כי החלפת מתז בדירה כמוה כ החלפת נורה שנשרפה או אפילו תיקון של נזילה בצינור ביתי שכן בעוד האחרונים , אם בוצעו באופן לקוי, אינם מהווים סכנה ליתר בעלי הדירות בבית , הרי שהתקנת מתז , באופן בלתי תקין , אינה מסכנת רק את בעלי הדירה בה הוחלף המתז , אלא מהווה סיכון לבטיחותם של כל בעלי הדירות בבית.

12. לאור מסקנתי זו לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי הסך של 750 ₪ אותו נדרשו לשלם הינו סכום מופקע ולא מצאתי כי נכון לחייב את התובעת בעלות המתז בלבד ללא רכיב עבודה. ויוער, משנדרש בעל מקצוע מוסמך לבצע את העבודה ולבצע לאחר מכן לבצע בדיקה של מערכת המתזים הקומתית ברי כי עלות העבודה עולה על עלות המתז עצמו.

22. גם לא מצאתי לשנות מהחלטתי נוכח הצעת המחיר הנמוכה יותר שקיבלו הנתבעים בעבור החלפת מתז . הוכח לי כי התובעת הזמינה שירותים על בסיס קבוע אצל מוצש וסמכה על עבודתו, וכבר מטעם זה לא מצאתי כי שיקול הדעת שהפעילה עת הזמינה אצלו את העבודה היה בלתי סביר , אפילו היה המחיר גבוה יותר.

32. זאת ועוד , הצעת המחיר שהביאו הנתבעים לא כללה בדיקת מערכת המתזים הקומתית שנדרשה על מנת לוודא כי המערכת חזרה לתפקוד מלא ותקין , בעוד שהחשבונית שהוציא מוצש כללה גם רכיב זה.

42. באשר לטענת הנתבעים כי מתוך הסך של 750 ₪ המופיע בחשבונית של מוצש יש להפחית את עלות בדיקת מערכת המתזים התקופתית שבוצעה בבית באותו היום, לא מצאתי לקבלה. מעדויות עדי התביעה עלה כי לגבי הבדיקה התקופתית בוצע תשלום בנפרד. ראו בעניין עדות מר שיטריט בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 11-7 וכן עדות מר מירו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 22-27.

ניקיון הרכוש המשותף-

52. העידו לפניי עדי התביעה כי בעטייה של השריפה הוזמנה חברת הניהול אל הבית כבר במהלכה של השריפה ו זו התבקשה לבצע עבודות ניקיון ברכוש המשותף . מהעדויות עלה כי אמנם פיח לא יצא את דלת דירת הנתבעים אל הרכוש המשותף, ואולם, לשם כיבוי השריפה נעשה שימוש בכמות גדולה מאד של מים . מים אלו שהיו מלוכלכים ושחורים מפּיח גרפו מקומה 11, היא הקומה בה מצויה דירת הנתבעים, דרך הלובי הקומתי אל חדרי המדרגות בבית עד לקומה 6 משם נשפכו החוצה . כתוצאה מגריפת המים התלכלכו חדרי המדרגות והקירות והיה צורך לבצע ניקיונות מיידים . בעבור ניקיונות אלו הוציאה חברת הניהול חשבונית על סך 2,000 ₪ אותה הפנתה חברת הניהול לתובעת.

62. הנתבע בעדותו הכחיש את העובדה שהיה צורך בניקיונות וזו עדותו בענין:

"באותו ערב שהגעתי בעצם הדיירים והשכנים והבנות של הדיירים שלי הם אלו שניקו את המים משכו את המים מהדירה החוצה לחדר מדרגות החירום, ולמחרת כשהגעתי הכל היה נקי, יבש, המעליות עבדו, לא היה שום סימן של לכלוך לא במדרגות ולא בלובי של הקומה ולא במעלית ולא בשום מקום אחר. ש. תספר לנו לעניין הני קיונות לעניין הקירות לעניין הריצוף, המדרגות. ת. לא היו שום ניקיונות למעט הגריפה של המים. מאיר (-מר מירו-הוספה שלי י. ל.) באמת היה שם במקום ופיקח על גריפת המים וביקש מאנשים לגרוף את המים וכך נעשה."

72. כבר לשמע עדותו של הנתבע שוכנעתי כי בוצעו עבודות ניקיון ע"י חברת הניהול שכן הנתבע הודה כי מר מירו פיקח על עבודות גריפת המים במועד השריפה, וכי למחרת, עת הגיע לבית היה הכול נקי ויבש.

82. ברור כי עבודת תחזוקה של מבנה ע"י חברת ניהול אינה כוללת גריפת מים או פיקוח על גריפת מים בעטייה של שריפה, וההיגיון הישר מחייב את המסקנה שבבית בו אירעה שריפה ובה נגרפו מים שחורים רבים דרך רכוש משותף במהלך של 6 קומות יגרור הדבר צורך בביצוע ניקיונות. היגיון זה מוצא עיגון גם בעדויות עדי התביעה. ראו עדות מר שטרית בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 25-28, בעמ' 5 שורות 31-38, ועדות מר מירו בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 22-40. לא מצאתי גם לקבל את טענת הנתבעים כי היות וחברת הניהול אמורה לתת שירותי ניקיון במסגרת התחזוקה השוטפת אין לחייבם בעבור הניקיונות שהרי ברי כי לא הרי ניקיונות שוטפים כהרי ניקיונות הנדרשים בעטייה של שריפה.

92. לא מצאתי גם לקבל את הטענה כי העובדה שהחשב ונית הוצאה ונשלחה לנתבעים מס' חודשים לאחר השריפה יש בה כדי ללמד על היותה פיקטיבית. לא מצאתי כי חלוף הזמן מלמד על כך שלא נעשו עבודות הניקיון.

03. לאור האמור מצאתי לחייב את הנתבעים בסך של 2,000 ₪ בעבור הניקיונות שביצעה חברת הניהול.

צביעת חדרי המדרגות-

13. התובעת טענה כי כתוצאה מהשריפה יש לבצע צביעה של חדרי המדרגות בקומות 6-11 בבית שכן המים שגלשו גרמו להתנפחויות צבע ורטיבויות בקירות. לא מצאתי כי טענה זו הוכחה. מהעדויות עלה כי במהלך השריפה ולאחריה פוץ לא יצא את דירת הנתבעים, אלא רק מים מפויחים נגרפו דרך הרכוש המשותף. מר מירו העיד מטעם התובעת כי ביצע עבודה טובה של ניקיון הרכוש המשותף ועת נשאל אם הוא יודע לציין מקום שיש בו עדיין פוץ השיב שלא (ראו עדותו

בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 13-16). מר שטרית העיד בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 30-31 כי: "לאחר ביצעו הניקיונות אם נדקדק ונחפש נמצא נק' כאלו ואח' של פח."

23. התובעת לא הציגה תמונות כלשהן שידגימו כי קירות הרכוש המשותף מפויחים, מלוכלכים או קיימות בהם התנפחויות צבע כתוצאה מהשריפה, והתמונות שהגישו הנתבעים הדגימו לכלוך קל על הקירות של כל הקומות בבית. לא מצאתי כי הוכח לי כי ניתן לייחס לכלוך זה לשריפה דווקא ולא לבלאי טבעי.

33. התובעת גם לא צירפה הצעת מחיר בנוגע לעלות עבודת צביעה של הליקויים להם היא טוענת כדי לתמוך בסכום אותו תבעה בעבור עבודות צבע. לאור האמור לא מצאתי כי התובעת הוכיחה תביעתה זו ולא מצאתי כי נכון לחייב את הנתבעים בסך של 4,000 ₪ שהינו סכום לא מבוטל בעבור צביעה של ליקויים אותם ניתן למצוא "אם נדקדק ונחפש".

43. טרם סיום אציין כי לא מצאתי להידרש לטענת הנתבעים כי נגרמו להם נזקים בגין התקנה לקויה של המתז מהטעם שטענה זו לא הוגשה על דרך של תביעה שכנגד. ככל שטענה זו הועלתה כטענת קיזוז הרי שטענת קיזוז ניתן להעלותה רק כאשר היא קיימת בדין המהותי. במקרה דנן, הדין המהותי הוא חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, ובחוק זה נאמר במפורש (בסעיף 56(א)), כי "הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף". כלומר, זכות הקיזוז הנתונה לשותפים במקרקעין לא ניתנה לבעלי דירות בבית משותף. ראה א. איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי, בעמ' 333 וכן פס"ד נציגות הבית המשותף נ' ישעיהו ויקטוריה, תיק (ת"א) 28/96, פסקי דין מפקחים חלק ב'.

סוף דבר-

53. אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 2,750 ₪ בעבור עלות החלפת המתז וביצוע עבודות הניקיון. כן אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות משפט ושכר בטלת העדים בסך של 1,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.7.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום טו' בכסלו תשע"ג (29.11.12).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין